

א) יומא ל' מעילה יד: זרבים כה: ב) [עמ"ש תוספות לקמן סו. ד"ה הקסן] [וע"ע תוס' יומא סט. ד"ה גנדי כהונה:] א) רש"ל מ"ו, ד) ירוש' שקלים פ"ג ה"ג, ס) [נכת'י נוסף: כהן:] ו) שקלים פ"ד מ"ב, ז) [נכת'י: דמי אבה דר' ישמעאל בר רב יוחנן, ח) מדרס י: ט) [נש יא], י) [נדפוס' נוסף: במקדש רש"ש:] ב) [יומא נה:], ט) [שקלים פ"ג מ"א], ו) [יומא נה:], ג) [נש פ"ג מ"ב], ח) [נש פ"ד מ"א:] ו) [נש פ"א מ"א], פ) [נש להסוף שגם. יעצ"ל:] ט) [נש פ"ג מ"ב], ק) [נש פ"ד מ"א:] ו) [נש ריקועי וזה ציפי לזית קדש הקדשים וחד אמר לכלי שרת וחד אמר שטועין מהן קין מוצת. רש"ש, ט] [בירושלמי פ"ג ה"ג, א) [נ"ל לא, רש"ש. אמנם עיין רש"ל, א] [נ"ל שגלו כל השלשה קופות חוור לשניה שלמה כו'. רש"א] [וכ"ה בדפ"ר, ולפינו ע"פ הגהות מהרש"ל, א] [נמנדר כח, יד], א) [נ"ה שס, יומא סה: ע"ש, ד] [בירושלמי פ"ד ה"א].

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה ככתנות וכו' אמרין דש מועל ר"ב לקמן ד' נה ע"א:

מוסף רש"י

באישים. כחשו של מוצת (נדרים י:). כל האומר כירושלים לא אמר כלום. דלא מיקדשא ירושלים (שם יא:).

חזרנו על כל לדין של ר"מ כו'. כלומר אע"פ ששנינו לר"מ בשוגג לא קידש לאו משום דס"ל הקדש בשוגג אין מתחלל שחזרנו בכ"מ בשנה ר"מ בהלכות הקדש ולא מצינו מקום שאמר זו הקדש מתחלל במזיד ואין מתחלל בשוגג אלא בין בשוגג בין במזיד מתחלל וליתנהו להני טעמא דר' יוחנן דלר"מ יש מעילה במעות הקדש וכיון דמעל נפק לחולין: **ומנאי'.** דקתני בשוגג לא קידש אלמא לא נתחלל: **י ככתנות כהונה שלא צלו.** וראוין לעבודה בשגגתן שלכן הוקדשו מתחלה ליהנות וכל זמן שראויין לעבודה אין מעילה בשגגתן שלכן הוקדשו מתחלה ליהנות בהן שוגגין רק שלא יתכוין לחללן שלא נתנה תורה למלאכי השרת שיהו הכהנים וזריזים כמלאכים להפשיטין בגמר עבודה ולא יהסום עליהם אחר העבודה כהרף עין: **צלו דווקא.** דכיון דאין ראויין לעבודה הרי הן כשאר הקדש ולא ניתנו ליהנות בהן: **מועלין בחדשין כו'.** שופרות היו במקדש ובהם נותנים שקלים בחדש כחוב עליו תקלין חדתין ומי שלא שקל שקלו בחדר שמציאו בתוך שנתו נותנו למוכה^א והגוזרין נותנים אותו בלשכה כשמגיע אחד מפרקי התרומה בשלשה פרקים תורמין אותה^ב ובשני כחוב תקלין עתיקין ומי שלא שקל אשתקד מציאו לשנה הבאה ונותנן לתוך שופר זה^ג והגוזרים מפנין אותן מעות לשירי לשכה משנה שעברה: **מועלין בתקלין חדשין.** שהרי לקרבנות נזכר הן עומדין: **ואין מועלין בתקלין עתיקין.** שחורת שירי לשכה עליהם וניתנים לחומת העיר ומגדלותיה וכל כרבי תקון העיר כדלקמן וקסבר ר'

יהודה אין מעילה בשירי לשכה שנשאר עודף על הקופות לאחר ג' תרומות: ה"ג שהיה **ר"מ אומר מועלין בשירי לשכה: והא חומת העיר ומגדלותיה כו'.** ואמאי מועלין בהן נימא לא נתנו שגגות אותן מעות למעילה מאחר שעומדין לחומת העיר שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהיו זריזים מליהנות מן החומה לישיב צילה ועליה אלא על כרחך אע"פ שהתורה הנאת החומה לענין שאר הגאות מיהא בקדושתיהו קיימי: **אימא ר' יהודה אומר מועלין בעתיקים.** כדאמרין במתני' נמי בשוגג קידש דקסבר אע"פ שניתנו כתנות כהונה ליהנות לכהנים לאחר עבודה לענין שאר הגאות בקדושתיהו קיימי ומעל זה בקידושין וילאו לחולין אבל מויד שאין זו מעילה לא נתחלל ולא קידש: **כאימא.** הרי עלי ככר זה כאימרא כשה התמיד: **בדירים.** דיר בהמות הקדש ודיר העצים: **וכי אימא.** הא דאמר ר' יהודה לא אמר כלום משום דלא אמר כירושלים אלא הרי זה עלי ירושלים: תרי

מתוך פירוש רש"י אם מועלין בהן או לא אמנם ר' יוחנן בן אבזרהס פירש דמועלין בחדתי לר' יהודה אף לאחר כל התרומה שמא ינטרכו להן לבסוף להקריב קרבנות^א והכי נמי תני במסכת שקלים (סג) גבי קופות דקאמר התם שלמה שלישי^ב כלומר א' שכלתה כל הקופה השלישית חוור לשניה שלמה שניה חוור לראשונה שלמו שלשתן יחזור ויתרוס פירוש מתקלין חדתין שהוצאו אחר החג ואל יתרוס משירי הלשכה ר"מ אומר יחזור לשיריים שהיה ר"מ אומר מועלין בשיריים שמא ינטרכו להם לבסוף והשתא סבר כמאן דאמר יחזור ויתרוס ולכן מועלין בחדתין שמא ינטרכו להם אבל לא בעתיקין פירוש דהיינו שופרות אחרים וכחוב עליהם תקלין עתיקין דמי שלא שקל אשתקד מציאו לשנה הבאה ונותנו לתוך שופר זה ואין מועלין בהן לפי שחורת שירי הלשכה עליהן ועושין מהן חומות העיר ומגדלותיה ר"מ אומר מועלין אף בעתיקין שהיה ר"מ אומר מועלין בשירי הלשכה ור"מ לטעמיה דאמר התם שלמו כולם חוור לשיריים ודומין זה לזה דכי היכי דחוזרים לשיריים ה"ג חוזרים לעתיקין אם ינטרכו וא"ת והכי מצי לתרוס מעתיקין לקרבנות ליכור הא צעינן תרומה חדשה כדדרש'י צ"ה (דף יא.) הבא מתרומה חדשה מעולת חדש בחדשו^א וי"ל דהיינו למאנה אבל היכא דלא אפשר עבדינן^ב א"נ י"ל כיון שבאו בשנה זו כלומר שלא היה שנה תמימה מן ההבאה שפיר קרינא ביה תרומה חדשה ומתוך כך ניחא קושיא אחרת שמקשין העולם דבמסכת שקלים (דף יא.)^א אמר אבני מוצח ועזרות וההיכל מועלים בהם ופריך התם וכי יש מעילה בשיריים הרי משיריים נעשין וכי תימא ר"מ היא דאמר מועלין בשיריים כלום אמר ר"מ אלא בתוך שנתו ואנו חוץ לשנתו קיימינן שהרי מוצח והיכל כמה שנים יש שנעשו וקשה דהא ר"מ אמר הכא מועלין בעתיקין אע"ג דעברו שנתן וא"כ מצינו לאוקמי כוותיה היא דמסכת שקלים ומאי פריך התם כלום אמר ר"מ ולפי מה דמתרצינן הכא דקרינן ביה תרומה חדשה מאחר שהוצא בשנה זו ניחא שפיר הא דלא מצינו לאוקמי היא דהתם כר"מ: **אימא ר' יהודה.** מכאן משמע דל"ג לעיל גבי אין מועלין בעתיקין דברי רבי יהודה דאי גרס ליה הל"ל איפוך אלא ודאי סתמא נשנית וגם ר"ת מחק מספרו^ד:

האיש מקדש פרק שני קידושין

נד.

בכתנות כהונה. פ"ה משנתנו דקתני לא קידש אלמא לא מתחלל במקדש בכתנות כהונה שלא צלו וראויין לעבודה וכל זמן שראויין לעבודה אין מעילה בשגגתן שלכן הוקדשו בתחילה ליהנות בשגגתן בכל עת שלא יתכוין לחללם שלא ניתנה תורה למלאכי השרת שיהו הכהנים וזריזים כמלאכי השרת להפשיטן בגמר העבודה ולא יהסום עליהם אחר עבודה כהרף עין וא"ת א"כ היכי קאמר ר' יהודה דבשוגג קידש וגם במזיד אליבא דר"מ הרי לא נתחללו דהא כלי שרת הן וכלי שרת

א) אמרי' דיש מועל אחר מועל ואין יוצאין לחולין וי"ל דאיידי דאותן כתנות לא נתמכו עיינין לעבודה דלא אין קדושת כלי שרת עליהם אלא קדושת זבד הבית כדאמר פ"ק דסנהדרין (ד' טו:)^א עבודתן ממוכנתן: **מועלין בחדתין ואין מועלין בעתיקין כו'.** כך היה הענין של הבאת שקלים צא' בחדר משמיעין על השקלים להציא^א וכל אותו חדש היו מציאין שקליהם בלשכה עד פרוס חג הפסח היינו אחד בניסן ותורמין מהן תרומה ראשונה שבג' פרקים בשנה תורמין בפרוס הפסח ובפרוס עלרת ובפרוס החג^ב כלומר כל השקלים הבאים מאחד בחדר עד אחד בניסן נותנין אותן תוך הלשכה ותורמין מהן תרומה ראשונה בשלש קופות של שלש^ג סאין^ד ומתן היו לוקחין כל קרבנות נזכור^ה עד פרוס עלרת לפי האזכר ומן המותר של אותן קופות^ו פליגי [מתנא] התם (בשקלים פ"ד מ"ד) חד אומר שעושין מהן ריקועי פתח א' צפי למוצח וחד אומר שעושין מהן קין למוצח^ז והנשאר מן הלשכה לאחר שנתמלאו הקופות נעשו שיריים לחומת העיר ומגדלותיה ומניסן ואילך המציא שקלו נותנו בתקלין חדתין פירוש שופרות הנקראים כך רחצים לנטיה וקצרים למעלה ועל שם שנותנין לתוכן שקלים חדשים משנה זו נקראים תקלין חדתין ומשמגיע אחד בסיון דהיינו פרוס עלרת תורמין תרומה שניה שנותנין שקלים שהוצאו בתקלין חדתין לתוך אותן שלש קופות כדי להקריב קרבנות ליכור עד פרוס החג ומפרוס עלרת המציא שקלו כמו כן נותנו עוד בתקלין חדתין עד אחד בתשרי דהיינו עד פרוס החג ואז תורמין תרומה ג' להקריב קרבנות נזכור עד א' בניסן ואם לא מספקא תרומה שלישית עד ניסן בזה פליגי התם (סג יא.)^א ת"ק סבר יחזור ויתרוס פ"י מחדתין שבאו בין סוכות לפסח אבל מן השיריים שנשתיירו לאחר שנתמלאו הקופות אין תורמין לעולם ור"מ סבר יקח מן השיריים ומאותן שבאו אחר שכלו שלשה פרקי התרומה דהיינו בין סוכות לניסן^ב ולא משמע

פירש דמועלין בחדתי לר' יהודה אף לאחר כל התרומה שמא ינטרכו להן לבסוף להקריב קרבנות^א והכי נמי תני במסכת שקלים (סג) גבי קופות דקאמר התם שלמה שלישי^ב כלומר א' שכלתה כל הקופה השלישית חוור לשניה שלמה שניה חוור לראשונה שלמו שלשתן יחזור ויתרוס פירוש מתקלין חדתין שהוצאו אחר החג ואל יתרוס משירי הלשכה ר"מ אומר יחזור לשיריים שמא ינטרכו להם לבסוף והשתא סבר כמאן דאמר יחזור ויתרוס ולכן מועלין בחדתין שמא ינטרכו להם אבל לא בעתיקין פירוש דהיינו שופרות אחרים וכחוב עליהם תקלין עתיקין דמי שלא שקל אשתקד מציאו לשנה הבאה ונותנו לתוך שופר זה ואין מועלין בהן לפי שחורת שירי הלשכה עליהן ועושין מהן חומות העיר ומגדלותיה ר"מ אומר מועלין אף בעתיקין שהיה ר"מ אומר מועלין בשירי הלשכה ור"מ לטעמיה דאמר התם שלמו כולם חוור לשיריים ודומין זה לזה דכי היכי דחוזרים לשיריים ה"ג חוזרים לעתיקין אם ינטרכו וא"ת והכי מצי לתרוס מעתיקין לקרבנות ליכור הא צעינן תרומה חדשה כדדרש'י צ"ה (דף יא.) הבא מתרומה חדשה מעולת חדש בחדשו^א וי"ל דהיינו למאנה אבל היכא דלא אפשר עבדינן^ב א"נ י"ל כיון שבאו בשנה זו כלומר שלא היה שנה תמימה מן ההבאה שפיר קרינא ביה תרומה חדשה ומתוך כך ניחא קושיא אחרת שמקשין העולם דבמסכת שקלים (דף יא.)^א אמר אבני מוצח ועזרות וההיכל מועלים בהם ופריך התם וכי יש מעילה בשיריים הרי משיריים נעשין וכי תימא ר"מ היא דאמר מועלין בשיריים כלום אמר ר"מ אלא בתוך שנתו ואנו חוץ לשנתו קיימינן שהרי מוצח והיכל כמה שנים יש שנעשו וקשה דהא ר"מ אמר הכא מועלין בעתיקין אע"ג דעברו שנתן וא"כ מצינו לאוקמי כוותיה היא דמסכת שקלים ומאי פריך התם כלום אמר ר"מ ולפי מה דמתרצינן הכא דקרינן ביה תרומה חדשה מאחר שהוצא בשנה זו ניחא שפיר הא דלא מצינו לאוקמי היא דהתם כר"מ: **אימא ר' יהודה.** מכאן משמע דל"ג לעיל גבי אין מועלין בעתיקין דברי רבי יהודה דאי גרס ליה הל"ל איפוך אלא ודאי סתמא נשנית וגם ר"ת מחק מספרו^ד:

תרי

עין משפט ונר מצוה

קמו א ב מ"י פ"ה מהל'

מעילה הלי"ד:

קמו ג מ"י שס פ"ו

הלכה יג:

קמו ד מ"י פ"ד מהל'

שקלים הל"ח:

קמו ה מ"י פ"א מהל'

נדרים הלי"ד

טו"ע י"ד סימן רד

סעיף ב:

מוסף תוספות

א. הנשאר בקופות בר"ח ניסן שמכאן ואילך אין לוקחין קרבנות ציבור אלא מתרומה חדשה כדאמרין בר"ה (י.) קרבנות ציבור הבאין באחד בניסן מצוה להביא מן החדש. רש"י כמזנות קו ע"ג. ב. כשהוא בטל מגדרים ונדבות לוקחין מהן עולות ומקריבין בשר למזבח ועזרות לכהנים. רש"י שס. ג. כגון שנתיקורו הטלאין או שאם היה המזבח בטל והוצרכו להביא עולות לקיין המזבח. מוס' הלא"ש. ד. ועוד דהנה ליה לאקשווי נמי מדר' יהודה לדר' יהודה דהכא קאמר משום דניתנו ליהנות בהן ובמתניתין ס"ל דמועלין בכתנות כהונה אע"ג דניתנו ליהנות בהם. מוס' הלא"ש.